

1. 判决书字号

浙江省丽水市中级人民法院(2024)浙11民终164号民事判决书

2. 案由：提供劳务者受害责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 彭甲、彭乙

被告(上诉人): 吴甲

被告: 吴乙

【基本案情】

彭甲与吴丙系夫妻关系，彭乙系彭甲与吴丙的儿子；吴甲与吴乙系亲兄弟关系。吴甲平时从事毛竹收购销售工作。吴甲负责收购销售其哥哥吴乙家坐落于A县B镇C村土名为××山场上的毛竹。2023年5月23日，吴甲将案涉山场上的毛竹砍伐工作承包给吴丁，双方达成口头协议：吴丁砍伐毛竹，并将毛竹放到山脚公路边，装满一车毛竹结算一次伐毛竹工钱，按照100斤9元支付工钱。经吴甲同意，吴丁邀请吴丙一起砍伐毛竹。2023年5月26日16时左右，吴丙与吴丁在山场上砍伐毛竹时，吴丙在拉毛竹过程中不慎滑倒并致头部砸到石头上，当即吴丙昏迷在地，在附近的吴丁赶过来叫醒后，吴丙发生了呕吐。吴丁拨打急救电话求救后又立即联系其他村民到场。后吴丙被救护车运送到A县人民医院进行抢救治疗，入院诊断为：脑挫伤、脑水肿、颅底骨折、创伤性颅内积气、头皮挫伤，治疗一天后因伤势严重被医生建议转上一级医院治疗。吴丙于同月27日从A县人民医院出院被转往某市中心医院住院治疗，入院诊断为：颅底骨折、创伤性蛛网膜下腔出血、颅内积气、急性呼吸衰竭，住院治疗26天。2023年6月22日，吴丙从某市中心医院出院转回A县人民医院住院治疗，10天后吴丙于2023年7月2日因呼吸衰竭在医院死亡。在吴丙从A县人民医院转往某市中心医院治疗时，吴甲交付了2500元医疗费，在某市中心医院治疗时吴甲交付了17000元医疗费。

【案件焦点】

吴甲是否需要承担赔偿责任。

【法院裁判要旨】

浙江省景宁畲族自治县人民法院经审理认为：劳务关系和承揽关系都是发生在工作过程中，提供劳务者和承揽人都必须付出劳动，其形式很相似，需从提供劳务的过程中双方所处的地位，劳务的目的，是定期给付劳动报酬还是一次性结算劳动报酬，是继续性提供劳务还是一次性提供劳动成果等方面区分。在劳务关系中接受劳务者与提供劳务者之间一定的人身依附关系，提供劳务者对工作如何安排没有自主权，接受劳务者可以随时干预提供劳务者的工作，提供劳务者的劳动属于一种从属性劳动，接受劳务者可以定期给提供劳务者支付劳动报酬。承揽关系中，定作人与承揽人地位平等，承揽人对工作安排有自主权，定作人一般无权干涉，承揽人交付劳动成果后一次性结算报酬。本案中，吴丁与吴甲达成口头砍伐毛竹协议，由吴丁承包砍伐吴乙××山场上的毛竹，吴丁邀请吴丙一起砍伐毛竹，两人之间属于个人合伙关系。吴丁和吴丙自带砍伐毛竹工具，自行安排时间到山场开展工作，以100斤9元的价格计算报酬，按一车结算一次方式结算报酬，该院认定吴甲与吴丁、吴丙之间形成的是承揽关系而非劳务关系。《中华人民共和国民法典》第一千一百九十三条规定，承揽人在完成工作过程中造成第三人损害或者自己损害的，定作人不承担侵权责任。但是，定作人对定作、指示或者选任有过错的，应当承担相应的责任。农村砍伐毛竹，虽然属于农村一般性的工作，没有特殊的技术和资质要求，但在山场上砍伐毛竹、搬运毛竹，还是存在一定的危险性。吴甲作为定作人未就定作事项向承揽人进行明确说明，导致砍伐人员对作业安全注意不足，对事故的发生存在一定的指示及选任不当的过错，应承担相应的赔偿责任，该院综合本案的实际情况确定由被告吴甲承担10%的责任。关于吴乙和吴甲对毛竹砍伐事宜的关系问题。第一，吴甲陈述吴乙在过年时说过由吴甲将其山场的毛竹砍伐销售，但未提供委托砍伐方面的证据证明。第二，吴甲将山场毛竹的砍伐承揽给吴丁和吴丙，吴乙未参与，吴甲未提供证据证明其已告知吴乙，并经吴乙许可。第三，吴甲平时做毛竹销售生意，案涉山场毛竹由其销售，吴乙虽系案涉山场毛竹的所有人，但其并不清楚毛竹销售价格、销售人是否也获得利益等情况。综

合上述因素，该院认定吴乙和吴甲之间在本案中属于承包关系，故彭甲、彭乙要求吴乙承担赔偿责任的诉讼请求，无事实和法律依据，该院不予支持。彭甲、彭乙主张的家属办理丧事误工费、殡葬服务费用，无法律依据，该院不予支持。

浙江省景宁畲族自治县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百九十三条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十四条、第十五条、第十七条、第二十三条，《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：

一、被告吴甲在判决生效后十日内赔偿给原告彭甲、彭乙损失及精神损害抚慰金共计人民币163352.6元（被告吴甲已垫付19500元，尚需支付143852.6元）；

二、驳回原告彭甲、彭乙的其他诉讼请求。

吴甲不服一审判决，提出上诉。

浙江省丽水市中级人民法院经审理认为：上诉人吴甲同意吴丁邀请吴丙一起到案涉山场砍伐毛竹，并根据劳动成果即100斤9元的价格给付劳动报酬，吴丙、吴丁自带砍伐毛竹工具，自行安排时间开展工作，符合承揽关系中承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的基本属性，上诉人吴甲与吴丙、吴丁之间系承揽关系。承揽人在完成承揽事项中造成自身损害的，定作人对定作、指示或者选任有过错的，应当承担相应的责任。上诉人吴甲未就定作事项向承揽人吴丙进行明确说明，并且对吴丙是否有长期砍竹经历、是否具备相应的砍竹经验并不了解，存在一定的选任过失。一审法院综合本案的实际情况确定由上诉人吴甲承担10%的赔偿责任，并无不当，法院予以确认。

浙江省丽水市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在司法实践中，与定作人侵权纠纷相关的案件数量持续激增。该类案件中受害人往往非死即残，且多为青壮年劳动力，这对于受害人本人及其家庭，乃至整个社会都产生了较为严重的负面影响。在这数量众多的案件中，困扰司法实践的一个突出问题是用工活动的定性问题，这不仅是各方当事人诉争的焦点，也是裁判者法律适用的难点，同时导致了相当数量的二审、再审案件。

伴随用工活动性质认定的改变，用工主体与受害人之间的责任划分和责任承担也随之发生显著差异，可能从不承担责任到承担部分责任，或者从承担主要责任转变为承担次要责任。

《中华人民共和国民法典》第一千一百九十一条至第一千一百九十三条，在区分不同用工活动性质的基础上，集中规定了不同类型的用工型侵权制度。

《中华人民共和国民法典》第一千一百九十一条和第一千一百九十二条所规定的用人单位侵权责任和个人劳务接受者侵权责任，在学理上统称为“用人者责任”，与定作人侵权制度法律效果方面存在显著差异。具体而言，用人者责任区分用工活动的内部性和外部性。对外，用人者对第三人承担无过错替代责任；对内，对于工作人员遭受的损害通常依据《工伤保险条例》的规定，适用工伤保险制度来救济，对劳务提供者因劳务受到的损害，则适用过错责任和与有过失制度。而定作人侵权制度虽然同样区分承揽用工活动的内外部性，但是定作人对内对外承担的侵权责任是一致的，即定作人在存在定作、指示或者选任过错时，承担相应过错责任，责任的大小取决于过错程度以及原因力。显然，定作人是用工型侵权责任制度中侵权责任负担最轻的用工主体。由此，区分这些不同类型的用工型侵权责任制度的重心就在于对这些用工活动性质的界定，因为这将直接影响到用工型侵权责任制度的适用，进而会对各方当事人注意义务范围的划分、过错的认定、受害人损害赔偿不能风险的分配以及最终的侵权责任承担范围等均产生实质性影响。

我国的定作人侵权制度中定作人的注意义务的范围以及过错的认定范围均相对较窄。实践中，一种解释路径是扩张解释“定作过错”的内涵，将未履行

危险告知义务或者未采取相应的安全措施等视为存在定作过错，进而适用《中华人民共和国民法典》第一千一百九十三条的规定要求定作人承担侵权责任。另一种解释路径是基于过错责任一般条款的兜底功能，对于未被定作人过错典型形态所涵盖的过错类型，直接适用《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款的规定。因为《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款作为民法典侵权责任编过错责任的一般条款，同样可适用于定作人侵权的情形，《中华人民共和国民法典》第一千一百九十三条可以说只是对定作人特定过错类型的部分列举而非封闭列举，两者之间实为特殊与一般的法律适用关系。

应该说无论适用何种解释方案，都不会影响到最终的定作人侵权责任的承担。不过第一种解释方案将定作人未对危险情况予以告知、未采取必要的安全保障措施的情形，涵摄“定作过错”的概念下，这未必符合多数人对“定作人过错”的通常理解，而且在裁判实践中也并未被广泛认可，论证负担可能较重。而第二种解释方案符合《中华人民共和国民法典》体系解释的要求，论证负担相对较轻，而且有助于明晰《中华人民共和国民法典》第一千一百九十三条与第一千一百六十五条第一款之间的内在关联，对于打破目前司法实践中对定作人过错范围认定过窄的偏狭认知，避免裁判者机械、僵化认定定作人的过错，大有裨益。

编写人：浙江省景宁畲族自治县人民法院 叶娜娜

提供劳务者在提供劳务过程中遭受人身损害的多方责任认定

——甲诉唐甲等提供劳务者受害责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省泉州市中级人民法院(2023)闽05民终4897号民事判决书

2. 案由：提供劳务者受害责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):李甲

被告(上诉人):唐甲

被告(被上诉人):王甲、王乙

【基本案情】

2023年1月,王甲、王乙将其位于福建省安溪县某某村30号、31号的房屋的装修工程分别发包给唐甲,唐甲承揽该工程后雇佣李甲从事贴砖工作。2023年1月6日,李甲在为王甲的房屋外墙贴砖时,从高约1.95米的脚手架摔落。李甲于当日被送至医院救治,于2023年3月16日出院,支出医疗费233584.17元。经诊断,李甲的伤情为:(1)颈5椎体向前Ⅱ°滑脱;(2)颈6椎体骨折;(3)颈5-6水平髓损伤并四肢瘫;(4)高血压3级(很高危);(5)心律·失常;(6)慢性心功能不全;(7)双肺挫伤;(8)肺部感染;(9)胸腔积液(少量);(10)低蛋白血症;(11)低钠血症;(12)抗利尿激素异常分泌综合征;(13)体位性低血压;(14)双肺结节;(15)心包积液(少量);(16)肺气肿;(17)皮下气肿;(18)褥疮。李甲于2023年4月28

日被送至甲医院住院治疗，于2023年5月31日出院，支出医疗费110431.97元。事故发生后，王甲向李甲支付2500元、王乙向李甲支付2500元。庭审中，王乙自认系出于人道主义的慰问，并非赔偿；王甲对该主张未提出异议。

【案件焦点】

1. 李甲因本案事故造成的损失费用是多少；2. 王甲、王乙、唐甲在本案事故中应承担比例是多少。

【法院裁判要旨】

福建省安溪县人民法院经审理认为：根据相关法律规定，结合李甲的诉讼请求及王甲、王乙、唐甲的辩称，法院确定李甲因本案造成的各项损失合计426191.72元，具体项目如下：(1)医疗费344016.14元；(2)住院伙食补助费以30元/日为标准，共计住院101日，扣除医疗费用中的伙食费1407.12元，为1622.88元；(3)营养费酌情确定为34401.6元；(4)交通费因各方当事人均未提出异议，故确定为2020元；(5)李甲主张的护理费计算方式为每日200元，该数额未超过法律规定的护理费标准，故护理费为101日×200元/日=20200元；(6)医疗器具费23931.1元。

根据相关法律规定，承揽人在完成工作过程中造成第三人损害或者自己损害的，定作人对定作、指示或者选任有过错的，应当承担相应的责任；个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务受到损害的，根据双方各自的过错承担相应的责任。第一，王甲、王乙在庭审中均认可房屋系其父母建成，虽无产权证，但已经明确房屋两侧各自所有。从二人的户籍地门牌号不一致以及装修项目清单、费用均分开计算，可以印证王乙关于兄弟二人已经分家，房屋装修各自分开、费用各自承担的主张。法院的现场勘验笔录及庭审中各方当事人的陈述，均可认定，李甲摔伤系发生在王甲所有的房屋外墙处。故王乙对李甲的损失不承担赔偿责任。王甲作为工作场所提供人，并向李甲提供贴砖所用的脚手架，在李甲施工时未尽安全警示义务，在指示上存在一定的过失。第二，唐甲作为接受劳务者，未能提供充分安全劳动条件，采取安全防护措施，存在过错，

应承担相应的民事赔偿责任。第三，李甲作为完全民事行为能力人，在上脚手架施工时，未能做到高度谨慎注意义务，未能积极采取安全防护措施，且结合其入院病历可以看出，李甲在案发当日已感染某病毒，自身存在一定过失，应自担部分民事责任。

结合各方过错程度，法院对各方的民事责任划分为：王甲酌定承担10%的责任即42619.17元；唐甲酌定承担50%的责任即213095.86元；李甲自担40%的责任即170476.69元。唐甲主张要求王甲、王乙支付工钱的抗辩，与本案无关，本院已在庭审中向其释明，应当另行起诉。综上，李甲的诉讼请求，具有事实和法律依据的部分，予以支持；其他部分，予以驳回。

福建省安溪县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百九十二条、第一千一百九十三条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第八条、第九条、第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：

- 一、王甲应于判决生效之日起十日内赔偿李甲各项损失42619.17元；
- 二、唐甲应于判决生效之日起十日内赔偿李甲各项损失213095.86元；
- 三、驳回李甲的其他诉讼请求。

李甲、唐甲不服一审判决，提出上诉。

福建省泉州市中级人民法院认为一审判决认定事实清楚，适用法律正确，责任分配比例不当，予以调整。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

- 一、撤销福建省安溪县人民法院一审民事判决；
- 二、王甲应于本判决生效之日起十五日内赔偿李甲各项损失85238.2元；
- 三、唐甲应于本判决生效之日起十五日内赔偿李甲各项损失191785.95元；
- 四、驳回李甲的其他诉讼请求。

【法官后语】

本案的争议焦点本质在于王乙、王甲、唐甲在本案事故中应承担比例

是多少?两级法院的生效裁判均以“过错”作为承担责任的依据,从原被告负有的义务以及在提供劳务过程中各方的过错入手,结合义务的失当、过错的大小与提供劳务者的损害结果之间的因果关系,以此确定多方承担赔偿责任的比例。

首先,与普通提供劳动者受害责任纠纷有所不同,在本案中,责任主体涉及多方,在判定责任主体间应承担份额大小前应先确认责任对象。

1. 接受劳务者认定。本案中,唐甲主张本人仅承包部分工程,外墙未包含在承包范围内而系以点工方式受房主雇佣,因此在李甲进行外墙贴砖时并未与其存在劳务关系。但本案中通过王乙预先支付唐甲装修款、账目清单记录内容及唐甲配偶胡甲向李甲支付工钱等证据链能证明,唐甲以包工不包料的方式承包装修房屋工程,与定作人构成承揽合同关系;承包后雇佣李甲从事贴砖活动,因此,唐甲与李甲之间构成劳务关系,以此认定唐甲是接受劳务一方。

2. 定作人认定。本案中,王甲、王乙是否作为定作人承担赔偿责任存在争议,关键在于将房子当成一个整体,还是分开的问题,根据现有的证据来看,双方对于房屋除厅、埕、大门共有外,其余左右两侧房屋各自所有,从无异议,且已经以30号、31号门牌号来区分,产权清楚明确。加上双方在房屋装修项目清单、费用上均分开计算,可以印证王乙关于兄弟二人已经分家,房屋装修各自分开、费用各自承担的主张。法院的现场勘验笔录及庭审中各方当事人的陈述,均可认定,李甲摔伤系发生在王甲所有的房屋外墙处。故王乙并非定作人,王甲系定作人,王乙对李甲的损失也不承担定作人责任。

其次,在本案中,关于损害赔偿责任的划分问题,主要是各方过错的大小与提供劳务者的损害结果之间的因果关系。

1. 唐甲作为接受劳务一方,根据《中华人民共和国民法典》第一千一百九十二条第一款规定:个人之间形成劳务关系……提供劳务一方因劳务受到损害的,根据双方各自的过错承担相应的责任。在接受劳务过程中有提供充分安全劳动条件、采取安全防护措施的义务,在本案中,唐甲作为接受劳务一方未能提供充分安全劳动条件,采取安全防护措施,对提供劳务者遭受损害存在过错,

应承担相应的民事赔偿责任。

2. 被告王甲作为定作人，是工作场所、工具提供人，在施工时应尽到安全警示义务。而本案中王甲在提供作业工具(贴砖所用的脚手架)时，未能尽到安全警示义务，在指示上存在过失。根据《中华人民共和国民法典》第一千一百九十三条规定，承揽人在完成工作过程中造成第三人损害或者自己损害的，定作人不承担侵权责任。但是，定作人对定作、指示或者选任有过错的，应当承担相应的责任。

3. 原告李甲作为完全民事行为能力人，在上脚手架施工时，带病上工，其作为装修老师傅，有丰富经验，应十分清楚带病工作的危险性，未能做到高度谨慎注意义务，也未积极采取安全防护措施，对于损害结果，存在一定过失，应自担部分民事责任。

最后，关于二审法院调整责任分配比例不当的分析，主要是王甲作为定作人，提供案涉简易脚手架，未能采取其他安全保障措施，存在过错，其行为与损害结果的发生有更直接的关系，应当承担相应的责任。

编写人：福建省安溪县人民法院 刘燕虹

五、赔偿协议与标准

30

超龄人员能否主张按照工伤保险待遇 标准对其损失进行赔付

——胡某甲诉甲建筑劳务有限公司、胡某乙提供劳务者受害责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

四川省绵阳市中级人民法院(2022)川07民终4831号民事裁定书

2. 案由：提供劳务者受害责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 胡某甲

被告(上诉人): 甲建筑劳务有限公司

被告(被上诉人): 胡某乙

【基本案情】

乙建设公司于2020年初承包了某水库支渠整治工程,后乙建设公司将全部劳务分包给被告甲建筑劳务有限公司进行施工,后甲建筑劳务有限公司于2020年10月7日与胡某乙签订了《建设工程施工劳务分包合同》,将施工图及工程量清单包含的全部劳务内容再次分包给被告胡某乙个人,具体施工由胡某乙雇

佣工人完成。2020年11月，胡某乙雇请原告胡某甲到所分包的渠段做工。2020年12月26日上午，胡某甲在工地拆除模板时，摔下水渠内受伤。胡某甲当日被送至医院住院治疗至2021年1月14日，用去医疗费18412.66元，已由胡某乙支付。

胡某甲之女委托司法鉴定所对胡某甲伤残等级及误工期、护理期、营养期进行鉴定，司法鉴定所于2021年4月20日作出《法医学司法鉴定意见书》。本次鉴定，胡某甲支付鉴定费2621元。

2021年11月6日，乙建设公司与甲建筑劳务有限公司补签了《建筑工程施工劳务分包合同》，合同分别加盖了乙建设公司和甲建筑劳务有限公司的印章及双方代表人签名。

2022年3月28日，胡某甲向人力资源和社会保障局申请工伤认定，人力资源和社会保障局于同日作出《工伤认定申请不予受理通知书》。2022年3月31日，胡某甲向劳动人事争议仲裁委员会申请劳动争议仲裁，劳动人事争议仲裁委员会于同日作出《不予受理通知书》。

2022年4月6日，胡某甲以提供劳务者受害责任纠纷向法院提起对乙建设公司的民事诉讼案件，要求乙建设公司按照工伤待遇向其赔偿各项损失。

【案件焦点】

1. 原告的损失是否应按照工伤保险标准进行赔付；2. 赔偿义务主体的确认；3. 原告的各项赔偿如何确认。

【法院裁判要旨】

四川省三台县人民法院经审理认为：首先，关于原告的损失是否应按照工伤保险标准进行赔付的问题。甲建筑劳务有限公司承包施工项目后，又将该项目分包给不具有相应资质的胡某乙，胡某甲受胡某乙的雇请在所分包的工地作业过程中受伤，甲建筑劳务有限公司认为胡某甲受伤时已年满64周岁，不是《工伤保险条例》的主体，应当按照人身损害赔偿标准进行赔偿，但根据《最高人民法院行政审判庭关于超过法定退休年龄的进城务工农民因工伤亡的，应

否适用《工伤保险条例》请示的答复》规定：“用人单位聘用的超过法定退休年龄的务工农民，在工作时间内、因工作原因伤亡的，应当适用《工伤保险条例》的有关规定进行工伤认定。”从上述答复精神可以看出，将超过法定退休年龄人员纳入工伤认定范畴，是基于对我国社会现状中超过法定退休年龄人员广泛就业的现实情况综合考量的结果，故对甲建筑劳务有限公司的辩论意见，不予采纳。

其次，关于赔偿义务主体的确认问题。甲建筑劳务有限公司将建设工程施工作业项目分包给不具有相应资质的胡某乙，其行为违反相关法律法规规定，依照《人力资源社会保障部关于执行〈工伤保险条例〉若干问题的意见》第七条、《四川省工伤保险条例》第二十三条之规定，胡某甲要求甲建筑劳务有限公司参照《工伤保险条例》的相关规定进行赔偿，案由应当为工伤保险待遇纠纷，胡某甲要求甲建筑劳务有限公司参照《工伤保险条例》的相关规定进行赔偿的诉讼请求，符合相关规定，应予支持。胡某乙作为不具有用工主体资格的承包人应对胡某甲的损失连带赔偿责任。

四川省三台县人民法院依照《最高人民法院行政审判庭关于超过法定退休年龄的进城务工农民因工伤亡的，应否适用〈工伤保险条例〉请示的答复》，《工伤保险条例》第三十条、第三十三条、第三十四条、第三十七条，《人力资源社会保障部关于执行〈工伤保险条例〉若干问题的意见》第七条，《四川省工伤保险条例》第二十三条，《四川省高级人民法院民一庭关于审理劳动争议案件若干疑难问题的解答》第十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第四十条第二款、第一百四十五条、第一百六十三条之规定，判决如下：

- 一、由被告甲建筑劳务有限公司于本判决生效之日起十日内向原告胡某甲给付因工受伤的赔偿金97416元；
- 二、由被告胡某乙对上述款项连带赔偿责任；
- 三、驳回原告胡某甲的其他诉讼请求。

甲建筑劳务有限公司不服一审判决，提出上诉。案件审理中，其申请撤回上诉，四川省绵阳市中级人民法院作出民事裁定书，准许其撤回上诉。

